

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067694-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MAGÉ

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. NO PROCESSO PRINCIPAL HOUE TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA E BENEFÍCIO IMPLANTADO. A SENTENÇA FOI REFORMADA NA TURMA RECURSAL E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS RECEBIDAS. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO SENDO PAGO OU DE VALOR CONDENATÓRIO NOS AUTOS. TEMA 692 DO STJ. NOVA TESE FIRMADA. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INVIÁVEL. TEMA 692 NÃO SE APLICA AO RITO DOS JUIZADOS. DECISÃO MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

5067694-86.2024.4.02.5101

510014723433 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067694-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MAGÉ

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo INSS contra ato judicial que se reputa ilegal, consubstanciado na decisão do evento 58 do **processo 5001760-16.2022.4.02.5114**, que indeferiu o pedido de cobrança das parcelas recebidas pela parte autora por força da tutela de urgência deferida na sentença e posteriormente revogada por acórdão desta 3ª Turma.

Diz o Impetrante, em síntese, que o Juízo impetrado cometeu ato ilegal ao indeferir a liquidação e cobrança nos próprios autos dos valores recebidos indevidamente pela parte autora em razão de tutela deferida em sentença posteriormente reformada.

Alega que a possibilidade de execução nos próprios autos em que foi revogada a antecipação de tutela é decorrência da própria natureza precária da prestação e da responsabilidade objetiva da parte que executa a decisão precária.

Aduz que o INSS não possui outra alternativa de cobrança do crédito a que tem direito, a não ser a postulação nos mesmos autos da decisão revogadora da tutela provisória anteriormente concedida.

Menciona Jurisprudência.

Ao fim, pede que *seja* concedida a segurança pleiteada nesta demanda, para revogar a decisão impugnada.

A liminar foi de plano indeferida (evento 3).

O Juízo impetrado foi notificado (evento 67 dos autos principais).

Parecer ministerial de não intervenção no evento 8.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

O Impetrante pretende suspender a decisão judicial do evento 58 do processo **5001760-16.2022.4.02.5114**, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Magé, dando-se, assim, prosseguimento à cobrança de valores recebidos pela parte autora naqueles autos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que, para seu manuseio, é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença. Vejamos o Enunciado n. 73 aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/2/2010 e publicado no DOERJ de 8/3/2010, pp. 78/79, Parte III:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02).

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido da excepcionalidade do cabimento do writ no rito sumaríssimo, como se lê abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RExt 576847-BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 20/05/2009, grifo nosso).

No processo principal, de número **5001760-16.2022.4.02.5114**, houve inicialmente sentença de procedência, inclusive com decisão antecipatória de tutela e posterior implantação do benefício de aposentadoria naqueles autos, mas Acórdão desta 3ª Turma Recursal reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de concessão do benefício, revogando-se, portanto, a tutela antecipada.

Com o trânsito em julgado, o INSS fez requerimento de devolução dos valores indevidamente recebidos pelo segurado em razão da tutela que foi revogada.

Em seguida, o Juízo impetrado indeferiu a cobrança dos valores nos próprios autos, tendo assim fundamenado a Decisão impetrada (evento 58 dos autos principais):

Trata-se de requerimento do INSS, no sentido de que seja processada, nos presentes autos, a cobrança de valores recebidos pela parte autora, em decorrência de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela e que, posteriormente, veio a ser revogada.

Inicialmente convém ressaltar que no tema repetitivo 692, foi reafirmada pelo STJ, em 11/05/2022, a seguinte tese:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Assim, não resta dúvida de que a parte autora está obrigada a devolver à Autarquia Previdenciária os valores anteriormente recebidos em decorrência da decisão proferida nos presentes autos, em sede de antecipação de tutela.

Não obstante, a Lei nº 13.846/2019 já havia acrescentado ao art. 115 da lei 8.213/91 a seguinte regra:

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão

judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

Dessa forma, entendo que, nos termos da Lei 8.213/91, cabe ao INSS buscar a satisfação de sua pretensão, de duas formas:

- a) Descontando diretamente do benefício, quando ativo, nos termos do art. 115, II, nesse ponto coincidindo com a tese firmada no tema 692 do STJ, ou*
- b) Inscrevendo o total dos valores devidos em dívida ativa, conforme § 3º, do art. 115, para ser cobrado nos termos da Lei 6830/80.*

Ante o exposto, indefiro o processamento da cobrança nos presentes autos, nos termos em que requerida pelo INSS; sendo certo que a mesma poderá ser realizada administrativamente, mediante descontos nunca superiores a 30%, nos termos da fundamentação supra, ou pela via processual adequada.

Decerto, com a edição da Medida Provisória n. 871/2019 e da Lei n. 13.846/2019, houve uma verdadeira reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, II, da Lei 8.213/91 passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.

(...)

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

Deve-se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reviu a tese relativa ao Tema 692, para que fosse estabelecida a seguinte tese substitutiva:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago"

Ocorre que em sessão realizada recentemente, **dia 9/10/2024**, a Primeira Seção acolheu parcialmente os embargos de declaração, para complementar a tese jurídica firmada no tema.

Eis a nova Tese Firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 692:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

A nova Tese fixada pelo STJ autoriza o desconto de até 30% em eventual benefício que ainda estiver sendo pago ao autor.

Entretanto, na atualidade nenhuma prestação previdenciária está sendo-lhe paga, haja vista o cancelamento da aposentadoria em razão da revogação da tutela anteriormente deferida. Do mesmo modo, não há valores condenatórios a serem liquidados, em razão do julgamento IMPROCEDENTE do pedido em sede recursal.

Ou seja, não se cuidará de mera determinação judicial para descontos em desfavor da parte até a satisfação do crédito, mas de autêntica execução de quantia que deverá ocorrer de forma direta, pelo devedor, passível da prática de todos os atos inerentes a uma ação de execução.

O parágrafo único do art. 302 do CPC prevê a possibilidade de liquidação da indenização pelo prejuízo causado à parte adversa pela efetivação da tutela, nos próprios autos, mas quando possível; o que não é o caso, já que a satisfação do crédito a ser devolvido aos cofres do INSS, demandaria uma significativa quantidade de cadenciados atos processuais complexos, incompatíveis com os princípios da simplicidade e celeridade processual, orientadores dos Juizados Especiais.

Isso posto, indefiro a cobrança dos valores recebidos pela parte autora nos presentes autos, nos termos em que requerida pelo INSS, que deverá buscar a satisfação de sua pretensão pela via processual adequada e não no presente feito.

Esta 3ª Turma entende que a devolução deve ser feita em observância à regra do art. 115 da Lei 8213/91, com redação dada pela Lei 13.846/2019, através de inscrição na dívida ativa ou através de descontos de até 30% no benefício que eventualmente a parte esteja recebendo.

Trata-se, portanto, de uma obrigação imposta pelo legislador ao INSS, a de cobrar valores indevidamente pagos a quem não tinha o título jurídico para tanto, seja através de descontos em benefício, seja pela inscrição na dívida ativa. No caso concreto, como a autora/impetrante não está recebendo qualquer benefício previdenciário no momento, não há como se efetuar o desconto, devendo então a devolução ser feita pelas vias próprias (inscrição na dívida ativa ou descontos em benefício), e não nos próprios autos.

Neste sentido, esta Turma entende que **o Tema 692 não deve prevalecer no caso de processos que tramitam nos Juizados Especiais Federais**. Esta tese complementada se deu no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais a autarquia expressamente requereu, entre outras coisas:

Por fim, requer o INSS o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja complementada tese jurídica, para que esta faça referência às formas de execução nos casos de benefício cessado, nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago ou, na situação de benefício cessado, através da inversão da execução nos próprios autos, inclusive no rito dos Juizados Especiais Federais, ou mediante inscrição em Dívida Ativa do INSS"

O ilustre relator acolheu parcialmente os embargos de declaração e o STJ reafirmou a tese, como visto acima, passando a permitir a execução nos próprios autos, **mas não se referiu à possibilidade de isto acontecer no rito dos Juizados**.

Com efeito, os artigos mencionados no voto, arts. 297, 302, I e III, e 520, I e II, e § 5º, no sentido de que "eventual reforma restitui as partes ao estado anterior à concessão, o que obriga o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado, liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos", **não se aplicam aos Juizados**, que seguem os princípios da celeridade e simplicidade, possuindo um rito de execução bem mais simples, inclusive invertida, na qual o próprio INSS informa os valores devidos. Ademais, de acordo com o Art. 6º da Lei 10.259/01, o INSS não pode ser parte ativa nos Juizados, mas apenas réu.

Portanto, não tem razão o Impetrante.

Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE **DENEGAR A ORDEM**. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema Eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.